

रिपोर्ट करने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1249-1250/2020

अश्विनी कुमार उपाध्याय आदि

- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

- प्रतिवादी

आदेश

1. याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8905/2019 और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सी. डब्ल्यू. 13784/2019 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हैं।
2. मुख्य कार्यवाहियों में उठाया गया मुद्दा विभिन्न विधानों में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में एकरूपता से संबंधित है।

3. प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी का कहना है कि सीडब्ल्यू 13784/2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है।

4. इस पृष्ठभूमि में, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8905/2019 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करके स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा करते हैं।

5 लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

मुख्य न्यायाधिपति [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

न्यायाधिपति [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा]

नई दिल्ली;

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1249-1250/2020

अश्विनी कुमार उपाध्याय आदि

- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

- प्रतिवादी

आदेश

1. याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8905 और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सी. डब्ल्यू./13784/2019 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हैं।

2. मुख्य कार्यवाहियों में उठाया गया मुद्दा विभिन्न विधानों में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में एकरूपता से संबंधित है।

3. प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी का कहना है कि सीडब्ल्यू/13784/2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है।

4. इस पृष्ठभूमि में, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2019 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8905 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करके स्थानांतरण याचिकाओं की अनुमति देते हैं।

5. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

मुख्य न्यायाधिपति [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

न्यायाधिपति [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा]

नई दिल्ली;

13 जनवरी, 2023

पुनः संशोधित

आइटम नंबर 31

न्यायालय संख्या 1

खंड XVI-ए.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही के अभिलेख

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1249-1250/2020

अश्विनी कुमार उपाध्याय आदि

- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

- प्रतिवादी

डब्ल्यू. पी. (सी) के साथ (सी) No. 584/2022 (पी. आई. एल-डब्ल्यू)

(आइ. ए. No.105721/2022 व्यक्ति को आवेदन करने और तर्क करने की अनुमति के साथ) डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी. (सी) No.551/2021 (पी. आई. एल.- डब्ल्यू)

एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.10036/2022 (II-बी)

(आइ.ए. No.167514/2022-हस्तक्षेप आवेदन और आइ.ए. संख्या 179403/2022 हस्तक्षेप आवेदन के साथ)

तारीख:13-01-2023

इन याचिकाओं को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

कोरम

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीश पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा

श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता (ए. सी.)

श्री अरीब अमानुल्लाह, अधिवक्ता

सुश्री मानसी सूद, अधिवक्ता

सुश्री जेहरा खान, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता(गण) के लिए श्री तुषार मेहता, एस. जी.

श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, ए. ओ. आर.

श्री शिल्प अग्रवाल, अधिवक्ता

सुश्री सौम्या कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता

अश्विनी कुमार दुबे, याचिकाकर्ता-स्वयं

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री रश्मि सिंघानिया, अधिवक्ता

सुश्री अंकिता चौधरी, अधिवक्ता

श्री प्रणीत प्रणव, अधिवक्ता

सुश्री वंदना शर्मा, अधिवक्ता

सुश्री वंदना शर्मा, ए. ओ. आर.

उत्तरदाता(गण) के लिए श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल

श्री सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी.

श्री रजत नायर, अधिवक्ता

श्रीमती रूह ई हिना दुआ, अधिवक्ता

श्री दिग्विजय दाम, अधिवक्ता।

श्री अरविंद कुमार शर्मा, एओआर

श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल

श्री गुरमीत सिंह मक्कर, एओआर

श्री रजत नायर, अधिवक्ता।

श्री रूह ए हिंद दुआ, अधिवक्ता

श्री दिग्विजय दाम, अधिवक्ता

श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव, अधिवक्ता

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता

अशोक बसोया, अधिवक्ता

श्री संदीप कुमार झा, ए. ओ. आर.

श्री अर्पित प्रकाश, अधिवक्ता

श्री विकल्प शर्मा, अधिवक्ता

श्री गौरव अग्रवाल, ए. ओ. आर.

वकील को सुनने के बाद अदालत ने निम्नलिखित आदेश बनाया

आदेश

स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 1249-1250/2020

1. स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन योग्य आदेश के संदर्भ में किया जाता है।
2. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

रिट याचिका (सी) संख्या 551/2021

1. नोटिस जारी करें।

एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10036/2022

1. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति है।
2. विशेष अनुमति याचिका को याचिकाओं के इस समूह से हटा दिया गया है।

स्थानांतरित मामला सं. / 2023 [टी. पी. (सी) संख्या 1249
1250/2020], लेखन याचिका (C) संख्या 584/2022 और लेखन याचिका
(C) संख्या 551/2021 से उत्पन्न]

1. 13 फरवरी 2023 को मामलों को सूचीबद्ध करें।

(चेतन कुमार)

(मैथ्यू अब्राहम)

A.R.-cum-P.S.

कोर्ट मास्टर

(पुनः संशोधित हस्ताक्षरित रिपोर्ट करने योग्य आदेश फाइल पर रखा गया है)

संशोधित

आइटम नंबर 31

न्यायालय संख्या 1

खंड XVI-ए.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही के अभिलेख

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1249-1250/2020

अश्विनी कुमार उपाध्याय आदि

- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

- प्रतिवादी

डब्ल्यू. पी. (सी) के साथ (सी) No. 584/2022 (पी. आई. एल-डब्ल्यू)

(आइ. ए. No.105721/2022 व्यक्ति को आवेदन करने और तर्क करने की अनुमति के साथ) डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी. (सी) No.551/2021 (पी. आई. एल.- डब्ल्यू)

एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.10036/2022 (II-बी)

(आइ.ए. No.167514/2022-हस्तक्षेप आवेदन और आइ.ए. संख्या 179403/2022 हस्तक्षेप आवेदन के साथ)

तारीख:13-01-2023

इन याचिकाओं को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

कोरम

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीश पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा

श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता (ए. सी.)

श्री अरीब अमानुल्लाह, अधिवक्ता

सुश्री मानसी सूद, अधिवक्ता

सुश्री जेहरा खान, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता(गण) के लिए श्री तुषार मेहता, एस. जी.

श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, ए. ओ. आर.

श्री शिल्प अग्रवाल, अधिवक्ता

सुश्री सौम्या कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता

अश्विनी कुमार दुबे, याचिकाकर्ता-स्वयं

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री रश्मि सिंघानिया, अधिवक्ता

सुश्री अंकिता चौधरी, अधिवक्ता

श्री प्रणीत प्रणव, अधिवक्ता

सुश्री वंदना शर्मा, अधिवक्ता

सुश्री वंदना शर्मा, ए. ओ. आर.

उत्तरदाता(गण) के लिए श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल

श्री सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी.

श्री रजत नायर, अधिवक्ता

श्रीमती रूह ई हिना दुआ, अधिवक्ता

श्री दिग्विजय दाम, अधिवक्ता।

श्री अरविंद कुमार शर्मा, एओआर

श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल

श्री गुरमीत सिंह मक्कर, एओआर

श्री रजत नायर, अधिवक्ता।

श्री रूह ए हिंद दुआ, अधिवक्ता

श्री दिग्विजय दाम, अधिवक्ता

श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव, अधिवक्ता

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता

अशोक बसोया, अधिवक्ता

श्री संदीप कुमार झा, ए. ओ. आर.

श्री अर्पित प्रकाश, अधिवक्ता

श्री विकल्प शर्मा, अधिवक्ता

श्री गौरव अग्रवाल, ए. ओ. आर.

वकील को सुनने के बाद अदालत ने निम्नलिखित आदेश बनाया

आदेश

स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 1249-1250/2020

1. स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन योग्य आदेश के संदर्भ में किया जाता है।
2. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

रिट याचिका (सी) संख्या 551/2021

1. नोटिस जारी करें।

एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10036/2022

1. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति है।
2. विशेष अनुमति याचिका को याचिकाओं के इस समूह से हटा दिया गया है।

स्थानांतरित मामला सं. / 2023 [टी. पी. (सी) संख्या 1249
1250/2020], लेखन याचिका (C) संख्या 584/2022 और लेखन याचिका
(C) संख्या 551/2021 से उत्पन्न]

1. 13 फरवरी 2023 को मामलों को सूचीबद्ध करें।

(चेतन कुमार)

(मैथ्यू अब्राहम)

A.R.-cum-P.S.

कोर्ट मास्टर

(सही हस्ताक्षरित आदेश फाइल पर रखा गया है)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही के अभिलेख

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1249-1250/2020

अश्विनी कुमार उपाध्याय आदि

- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

- प्रतिवादी

डब्ल्यू. पी. (सी) के साथ (सी) No.584/2022 (पी. आई. एल.-डब्ल्यू)

(आइ.ए. No.105721/2022 व्यक्ति को आवेदन करने और तर्क करने की अनुमति के साथ) डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी. (सी) No.551/2021 (पी. आई. एल.-डब्ल्यू)

एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.10036/2022 (आई. आई.-बी)

(आइए No.167514/2022-हस्तक्षेप आवेदन और आइ.ए. संख्या 179403/2022 हस्तक्षेप आवेदन के साथ)

तारीख:13-01-2023 इन याचिकाओं को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

वकील को सुनने के बाद अदालत ने निम्नलिखित आदेश बनाया

आदेश

2020 की स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 1249-1250

1. स्थानांतरण याचिका की अनुमति हस्ताक्षरित आदेश के संदर्भ में दी जाती है।
2. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

2021 की लिखित याचिका (सी) संख्या 551

1. नोटिस जारी करें।

एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10036/2022

1. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति है।
2. विशेष अनुमति याचिका को याचिकाओं के इस समूह से हटा दिया गया है।

स्थानांतरित मामला सं. / 2023 [टी. पी. (सी) संख्या 1249 - 1250/2020], लेखन याचिका (C) संख्या 584/2022 और लेखन याचिका (C) संख्या 551/2021 से उत्पन्न]

1. 13 फरवरी 2023 को मामलों को सूचीबद्ध करें।

(चेतन कुमार)

(मैथ्यू अब्राहम)

A.R.-cum-P.S.

कोर्ट मास्टर

(हस्ताक्षरित आदेश फाइल पर रखा गया है)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।